

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4102/2539

นาง อัมพวัน มหาชัย
ธนาคาร กรุงไทย พาณิชยกรรม จำกัด

โจทก์

ผู้ร้อง

นาย พันธุ์ ใจอินผล

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 672, มาตรา 50

จำเลยฝากเงินไว้กับผู้ร้องเงินที่ฝากจึงตกเป็นของผู้ร้องผู้ร้องคงมีแต่หน้าที่คืนเงินให้ครบจำนวนการที่จำเลยทำสัญญาจำนำและมอบสมุดคู่ฝากเงินประจำไว้แก่ผู้ร้องก็เพียงเพื่อประกันหนี้ที่มีต่อผู้ร้องแม้จะยินยอมให้ผู้ร้องนำเงินจากบัญชีดังกล่าวมาชำระหนี้ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวก็เป็นเรื่องความตกลงในการฝากเงินเพื่อเป็นประกันไม่เป็นการจำนำเงินฝากอีกทั้งสมุดคู่ฝากเงินประจำก็เป็นเพียงหลักฐานการรับฝากและถอนเงินที่ผู้ร้องออกให้จำเลยยึดถือไว้เพื่อสะดวกในการฝากและถอนเงินในบัญชีของจำเลยเท่านั้นไม่อยู่ในลักษณะของสิทธิซึ่งมีตราสารผู้ร้องจึงไม่เป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิจำนำไม่มีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนโจทก์

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยให้ใช้เงินตามหนังสือรับสภาพหนี้ 2,907,047 บาท พร้อมดอกเบี้ย แล้วได้มีการประนีประนอมยอมความกันและศาลพิพากษตามยอมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2536 ให้จำเลยผ่อนชำระหนี้จำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยจำเลยไม่ชำระ โจทก์ขอหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์

ของจำเลยมาชำระหนี้ และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้อายัดเงินฝากประจำที่จำเลยได้
ทำสัญญาจำนำสิทธิตามตราสารการฝากเงินไว้แก่ผู้ร้อง

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า จำเลยทำสัญญาจำนำสิทธิตามตราสารการฝากเงินตาม
บัญชีที่เปิดไว้กับผู้ร้อง เป็นประกันเงินกู้ของลูกหนี้ที่มีต่อผู้ร้องรวม 15 ราย ซึ่งลูก
หนี้แต่ละรายและจำเลยผิดสัญญาไม่ผ่อนชำระหนี้ตามข้อตกลงและอยู่ระหว่างผู้ร้อง
กำลังดำเนินการเพื่อหักเงินฝากในบัญชีเงินฝากประจำของจำเลยที่ได้จำนำไว้
ชำระหนี้แก่ผู้ร้อง ขอให้ผู้ร้องได้รับชำระหนี้บุริมสิทธิจำนำจำนวน 594,617.89 บาท
ก่อนโจทก์และเจ้าหนี้รายอื่น ๆ หากโจทก์สละสิทธิในการบังคับคดีหรือเพิกเฉยไม่
ดำเนินการบังคับคดีผู้ร้องขอสวมสิทธิในการบังคับคดีแทน

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า จำเลยทำสัญญาจำนำสิทธิตามตราสารการฝากเงินตาม
เอกสารท้ายคำร้องขอ แต่ผู้ร้องไม่ใช่เจ้าหนี้บุริมสิทธิจำนำ ขอให้ยกคำร้องขอ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ร้องได้รับชำระหนี้บุริมสิทธิจำนำจำนวนเงิน 594,617.89
บาท ก่อนโจทก์และเจ้าหนี้รายอื่น ๆ หากโจทก์สละสิทธิในการบังคับคดีหรือเพิกเฉย
ไม่ดำเนินการบังคับคดีให้ผู้ร้องสวมสิทธิในการบังคับคดีแทน

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับให้ยกคำร้องขอ

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ผู้ร้องและโจทก์ไม่สืบพยาน คู่ความแถลงรับข้อเท็จ
จริงกันว่า ลูกหนี้ 15 ราย ทำสัญญากู้เงินผู้ร้องโดยมีจำเลยทำสัญญาค้ำประกันและ
ทำสัญญาจำนำสิทธิตามตราสารการฝากเงินไว้แก่ผู้ร้องตามเอกสารหมายเลข ร.1 ถึง

ร.45 มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องสรุปได้ว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของหนี้บุริมสิทธิจำนำมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนโจทก์หรือไม่ โดยผู้ร้องฎีกาว่า การที่จำเลยนำเงินมาฝากประจำไว้แก่ผู้ร้อง ผู้ร้องออกหลักฐานให้แก่จำเลยเป็นสมุดคู่ฝากเงินประจำให้จำเลยยึดถือไว้ กรรมสิทธิ์เงินฝากยังเป็นของจำเลยอยู่ การที่จำเลยมอบสมุดคู่ฝากเงินประจำให้แก่ผู้ร้องไว้เป็นประกันการชำระหนี้ของลูกหนี้ที่มีต่อผู้ร้อง เป็นการจำนำเงินฝากประจำหรือจำนำสิทธิซึ่งมีตราสาร ผู้ร้องจึงเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิจำนำในตราสารเงินฝากของจำเลย ศาลฎีกาเห็นว่าเมื่อจำเลยฝากเงินไว้กับผู้ร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 672 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้รับฝากไม่พึงต้องส่งคืนเป็นเงินทองตราอันเดียวกันกับที่ฝาก ผู้รับฝากมีสิทธิเอาเงินซึ่งฝากนั้นออกใช้ก็ได้ ฉะนั้นเงินที่ฝากจึงตกเป็นของผู้ร้องผู้ร้องคงมีแต่หน้าที่คืนเงินให้ครบจำนวนเท่านั้น การที่จำเลยทำสัญญาจำนำและมอบสมุดคู่ฝากเงินประจำไว้แก่ผู้ร้องก็เพียงเพื่อประกันหนี้ที่ลูกหนี้ 15 ราย มีต่อผู้ร้อง แม้จำเลยจะตกลงยินยอมให้ผู้ร้องนำเงินจากบัญชีดังกล่าวมาชำระหนี้ของจำเลยที่มีต่อผู้ร้องโดยไม่ต้องบอกกล่าวตามสัญญาจำนำ สิทธิตราสารการฝากเงินก็เป็นเรื่องความตกลงในการฝากเงินเพื่อเป็นประกันนั่นเองหาทำให้ตัวเงินตามจำนวนในบัญชีเงินฝากยังคงเป็นของจำเลยอันผู้ร้องได้ยึดไว้เป็นประกันการชำระหนี้ไม่ ความตกลงดังกล่าวจึงไม่เป็นการจำนำเงินฝาก และการที่จำเลยมอบสมุดคู่ฝากเงินประจำให้ผู้ร้องยึดถือไว้เป็นประกันหนี้ของลูกหนี้ 15 รายก็มีใช่เป็นการจำนำสิทธิซึ่งมีตราสารตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 750 อีกเช่นกัน เพราะสมุดคู่ฝากเงินประจำเป็นเพียงหลักฐานการรับฝากและถอนเงินที่ผู้ร้องออกให้จำเลยยึดถือไว้เพื่อสะดวกในการฝากและถอนเงินในบัญชีฝากประจำของจำเลยเท่านั้นไม่อยู่ในลักษณะของสิทธิซึ่งมีตราสาร ผู้ร้องจึงไม่เป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิจำนำ ไม่มีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนโจทก์ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

(1) เกี่ยวกับการจำหน่ายสิทธิที่มีตราสาร ให้ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2051/2537 และบันทึกท้ายคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวของข้าพเจ้าซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการและมีผู้นำไปลงพิมพ์อีกครั้งหนึ่งในนิตยสารบทบัญญัติเล่ม 5 ตอน 3 กันยายน 2538 กล่าวในรายละเอียด เกี่ยวกับข้อเขียนของข้าพเจ้า ผู้สนใจขอให้ดู 1. จำนำสิทธิ, นิตยสารบทบัญญัติ เล่ม 35 ตอน 3, 2521 2. แก่ความเข้าใจเรื่อง จำนำสิทธิ, นิตยสารบทบัญญัติ เล่ม 36 ตอน 2, 2522 3. การใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ ของธนาคารพาณิชย์, นิตยสารบทบัญญัติ เล่ม 42 ตอน 2, 2529 4. จะยึดทรัพย์สิน ที่ถูกยึดหน่วงหรือจำนำไว้ได้หรือไม่ นิตยสารดุลพาห เล่ม 4 ปีที่ 33 กรกฎาคม - สิงหาคม 2529 5. การใช้กฎหมายว่าด้วยสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับสิทธิอื่น ๆ, นิตยสาร ดุลพาห เล่ม 5 ปีที่ 36, 2532 6. การจำหน่ายสิทธิที่จะได้รับเงินฝากคืน, นิตยสารดุลพาห เล่ม 6 ปีที่ 39 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2535 และวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 มิถุนายน 2536 บทความหรือข้อเขียนต่าง ๆ ของข้าพเจ้าดังกล่าวซึ่งเริ่มมีมาเกือบ 20 ปีนั้นมีจำนวนมากเพียงพอที่จะสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้อ่านเกี่ยวกับการจำหน่ายสิทธิ ถ้าหากเป็นผู้ที่มีความสนใจอย่างแท้จริง (2) ขอกล่าวด้วยว่า ในบรรดาคำพิพากษาศาลฎีกาต่าง ๆ ที่อ้างถึง ผู้เขียนเห็นว่า มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2051/2537 อยู่เรื่องเดียวที่วินิจฉัยเกี่ยวกับการจำหน่ายสิทธิ

ซึ่งมีตราสารตามมาตรา 750 ไว้อย่างถูกต้อง นอกนั้นวินิจฉัยไว้ตลาดเคลื่อนที่ตลาดเคลื่อนที่คือคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1474/2528 และ 5438/2534 ตลอดจนคำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกนี้ 2 ฎีกาแรกที่ว่าตลาดเคลื่อนที่นั้นตลาดเคลื่อนที่อย่างไรได้กล่าวไว้แล้วในบันทึกที่เกี่ยวกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2051/2537 ที่ได้นำลงพิมพ์เผยแพร่ไปแล้วดังกล่าวข้างต้นส่วนคำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกนี้ตลาดเคลื่อนที่อย่างไรจะได้กล่าวต่อไป ส่วนข้อเขียนของบุคคลที่ตลาดเคลื่อนที่นั้นก็มี เช่น เมื่อข้าพเจ้าเขียนเรื่อง "จำนำสิทธิ" เมื่อ 2521 ก็ยังมีผู้เข้าใจโดยหลงผิดไปว่า "การจำนำสมุดเงินฝาก" เพราะไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับเงินฝากคืนอันเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง มิได้ใช้ความพินิจพิเคราะห์แม้แต่เพียงเล็กน้อย (3) คดีนี้สืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องจำเลยให้ใช้เงินตามหนังสือรับสภาพหนี้ ได้มีการประนีประนอมยอมความกัน และศาลพิพากษาตามยอมให้จำเลยผ่อนชำระหนี้จำเลยไม่ชำระ โจทก์ขอหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีได้อายัดเงินฝากประจำที่จำเลยได้ทำสัญญาจำนำสิทธิตามตราสารการฝากเงินไว้แก่ผู้ร้อง ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าจำเลยทำสัญญาจำนำสิทธิตามตราสารการฝากเงินตามบัญชีที่เปิดไว้กับผู้ร้อง เป็นการประกันเงินกู้ของลูกหนี้ที่มีต่อผู้ร้องรวม 15 ราย ซึ่งลูกหนี้แต่ละรายและจำเลยผิดสัญญาไม่ผ่อนชำระหนี้ตามข้อตกลงและอยู่ระหว่างผู้ร้องกำลังดำเนินการเพื่อหักเงินฝากในบัญชีเงินฝากประจำของจำเลยที่ได้จำนำไว้หนี้ชำระหนี้แก่ผู้ร้องรวมเป็นเงินพร้อมดอกเบี้ย 594,617.89 บาท ขอให้ผู้ร้องได้รับชำระหนี้บุริมสิทธิจำนวนเงินดังกล่าวก่อนโจทก์และเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ฯลฯ โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่าผู้ร้องไม่ใช่เจ้าหนี้บุริมสิทธิจำนำศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ร้องได้ชำระหนี้บุริมสิทธิจำนำจำนวนเงินดังกล่าว โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับให้ยกคำร้องผู้ร้องฎีกาศาลฎีกาพิพากษายืน (4) ตามข้อเท็จจริงที่ได้ย่อไว้แล้วในข้อ (3) ข้างต้น จะเห็นได้ว่าตามที่ผู้ร้องยื่นคำร้องนั้น ทำให้ไม่ถูกจุดมาแต่แรกทีเดียวที่ผู้ร้องอ้างว่าจำเลยได้ทำสัญญาจำนำสิทธินั้น ทำให้คิดไปได้ว่าหมายความว่า จำนำสิทธิตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์มาตรา 750 ตามที่ศาลฎีกากล่าวอ้างไว้ในตอนท้ายของคำพิพากษาว่ามีใช้สิทธิซึ่งมีตราสารตามมาตรา 750 ตามมาตรา 750 หมายถึงตราสารที่ใช้แทนสิทธิ เช่น ใบประทวนสินค้า เป็นต้นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2051/2537 วินิจฉัยไว้ว่าสิทธิซึ่งมีตราสารย่อมหมายถึงตราสารที่ใช้แทนสิทธิหรือทรัพย์สินซึ่งเป็นเอกสารที่สร้างขึ้นตามแบบพิธีในกฎหมาย และเป็นตราสารที่โอนกันได้ด้วยวิธีของตราสารนั้น ไม่หมายความว่าถึงเอกสารธรรมดาที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นพยานหลักฐานแห่งสิทธิทั่ว ๆ ไป (5) แต่ข้อเท็จจริงในคำร้องปรากฏต่อไปว่า ที่ผู้ร้องอ้างว่าจำเลยจำนำสิทธิตามตราสารนั้น การฝากเงินก็หมายถึง การฝากเงินในบัญชีเงินฝากประจำของจำเลยโดยจำเลยมอบสมุดคู่ฝากเงินประจำให้ผู้ร้องยึดถือไว้เป็นประกันหนี้ของลูกหนี้ 15 ราย ฉะนั้นเมื่ออ่านคำร้องของผู้ร้องโดยตลอดแล้ว ศาลก็ควรเข้าใจว่าที่ผู้ร้องเรียกว่าจำนำสิทธิตามตราสาร ตราสารในที่นี้ผู้ร้องหมายถึงบัญชีเงินฝากประจำ ไม่ใช่เรื่องจำนำสิทธิที่มีตราสารตามมาตรา 750แต่ประการใด ในเรื่องนี้เราควรทราบว่า คำฟ้องคำให้การ คำร้อง คำขอคำแถลง ในคดีความต่าง ๆ นั้น เป็นการแสดงเจตนาอย่างหนึ่งของคู่ความหรือผู้ยื่นคำร้อง คำขอ คำแถลง นั้น ๆ แม้จะมีใช้เจตนาในการทำนิติกรรมก็ตาม จึงต้องอ่านข้อความโดยตลอด ไม่ใช่จะอ่านแต่เพียงถ้อยคำหนึ่งถ้อยคำใดหรือข้อความตอนหนึ่งตอนใดเท่านั้นเพราะการตีความแสดงเจตนานั้นก็อาศัยหลักทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 171 โดยให้ฟังถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำสำนวนหรือตัวอักษร (6) รูปเรื่องก็มีว่า จำเลยเอาเงินมาฝากประจำต่อธนาคารผู้ร้องเงินที่ฝากก็ตกเป็นของธนาคารผู้ร้อง ธนาคารก็ออกสมุดคู่ฝากเงินประจำให้ สิทธิของจำเลยที่มีต่อมาก็คือจำเลยมีสิทธิเรียกร้องให้ธนาคารส่งเงินคืนหรือที่จะได้รับเงินคืนจากธนาคารผู้ร้องสิทธิเรียกร้องต่าง ๆ นั้นจะต้องมีวัตถุแห่งสิทธิ ในกรณีเช่นนี้สิทธิเรียกร้องของจำเลยนั้นมีเงินของผู้ร้องเป็นวัตถุแห่งสิทธิ(object of right) สิทธิเรียกร้องที่จะให้ธนาคารผู้ร้องส่งเงินคืนให้ครบจำนวนนี้เป็นสิทธิเรียกร้องที่เป็นทรัพย์สินเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง (ไม่ใช่เป็นทรัพย์สินที่มี

รูปร่างอย่างเงินตรา) เพราะอาจมีราคาและถือเอาได้ โอนให้กันได้(ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 138) สิทธิเรียกร้องอันเป็นทรัพย์สินแม้เป็นทรัพย์สินที่ไม่มี
รูปร่าง และเป็นสังหาริมทรัพย์นั้น ย่อมจำนำกันได้ตามมาตรา 747 แม้ทางปฏิบัติจะ
ยังไม่ทำกันก็ตาม ซึ่งไม่หมายความว่าจำเลยเอาเงินตราของจำเลยหรือเงินสดเงินของ
จำเลยที่นำมาฝากธนาคารผู้ร้องและตกเป็นของธนาคารผู้ร้องไปแล้วนั้นมาจำนำเป็น
ประกันหนี้ของลูกหนี้ของธนาคารผู้ร้อง ซึ่งจะเป็นดังนี้ไม่ได้เพราะเงินที่ฝากตกเป็น
ของธนาคารผู้ร้องไปแล้ว แต่หมายความว่าจำเลยได้เอาสิทธิเรียกร้องของจำเลยที่มี
ต่อธนาคารผู้ร้องและเป็นสังหาริมทรัพย์นั้นมาจำนำเป็นประกันหนี้อีกทีหนึ่ง ทั้งนี้
ตามหลักทั่วไปในมาตรา 747 ไม่ใช่ 750 ไม่ใช่เรื่องเอาสมุดเงินฝากประจำมาจำนำ
เป็นประกันหนี้อย่างที่บุคคลที่ไม่เข้าใจและรอบรู้เกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องอันเป็น
ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างมีความเข้าใจอย่างผิด ๆ นั้น เพราะสมุดฝากเงินเป็นเพียงหลัก
ฐานการฝากเงินเท่านั้นเป็นเอกสารธรรมดาที่เป็นพยานหลักฐาน เกือบไม่มีมูลค่า
อะไรสิทธิเรียกร้องที่จะเอาเงินคืนจากธนาคารผู้รับฝากต่างหากที่มีมูลค่าตามจำนวน
เงินที่ฝาก แม้เป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง (7) เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าใจ
ไปว่า จำเลยเอาเงินที่ฝากผู้ร้องไว้มาจำนำเป็นประกัน แต่ต้องเข้าใจว่าจำเลยเอาสิทธิ
เรียกร้องที่จะได้รับเงินฝากคืนจากผู้ร้องนั้นมาจำนำเป็นประกัน การที่ศาลฎีกากล่าว
ว่า "หาทำให้ตัวเงินตามจำนวนในบัญชีเงินฝากคงเป็นของจำเลยอันผู้ร้องได้ยึดไว้
เป็นประกันการชำระหนี้ไม่ ความตกลงดังกล่าวจึงไม่เป็นการจำนำเงินฝาก" ก็แสดง
ให้เห็นว่า ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยจะเอาตัวเงินในบัญชีเงินฝากมาจำนำเป็นประกันการ
ชำระหนี้นั่นเอง ซึ่งคงไม่ใช่ความประสงค์ของจำเลยเช่นนั้นเป็นการแน่นอน เพราะ
จำเลยยื่นคำร้องเข้ามาโดยอ้างว่าจำนำสิทธิตามตราสาร ไม่ได้บอกว่าเอาเงินที่ฝากไว้
จำนำเป็นประกัน เพราะจำเลยได้กล่าวถึงจำนำสิทธิที่มีตราสาร(หมายถึงสมุดคู่ฝาก
เงินฝากประจำตามความรู้ความเข้าใจของจำเลย) จำเลยจะเข้าใจว่าเป็นสิทธิที่มี
ตราสารตามมาตรา 750 หรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนที่ศาลฎีกากล่าวว่า "สมุดคู่ฝาก

เงินประจำเป็นเพียงหลักฐานการรับฝากและถอนเงินที่ผู้ร้องออกให้จำเลยยึดถือไว้เพื่อสะดวกในการฝากและถอนในบัญชีเงินฝากประจำของจำเลยเท่านั้น" เป็นการกล่าวที่ถูกต้อง (8) แต่ในชั้นฎีกา แทนที่ผู้ร้องจะฎีกาขึ้นไปว่าเป็นการจำหน่ายสิทธิเรียกร้องในเงินฝากที่จำเลยจะได้รับคืนจากผู้ร้อง ซึ่งอาจจะเป็นผลดีแก่คดีของผู้ร้อง ผู้ร้องกลับฎีกาขึ้นไปโดยอ้างในฎีกาตามที่ศาลฎีกาย่อมา ดังนี้ "ผู้ร้องฎีกาว่า การที่จำเลยนำเงินมาฝากประจำไว้แก่ผู้ร้องผู้ร้องออกหลักฐานให้แก่จำเลยเป็นสมุดคู่ฝากเงินประจำให้จำเลยยึดถือไว้ กรรมสิทธิ์เงินฝากยังเป็นของจำเลยอยู่ การที่จำเลยมอบสมุดคู่ฝากเงินประจำให้แก่ผู้ร้องไว้เป็นประกันการชำระหนี้ของลูกหนี้ที่มีต่อผู้ร้อง เป็นการจำหน่ายเงินฝากประจำหรือจำหน่ายสิทธิซึ่งมีตราสารผู้ร้องจึงเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิจำหน่ายในตราสารเงินฝากของจำเลย" ที่ผู้ร้องกล่าวในฎีกาว่า "เป็นการจำหน่ายเงินฝากประจำหรือจำหน่ายสิทธิซึ่งมีตราสาร" จะเห็นได้ว่าตามฎีกาของผู้ร้องนี้ปะปะกันไปหมดเอาแน่นอนไม่ได้ เพราะกล่าวว่าเป็นการจำหน่ายเงินฝาก แล้วก็กล่าวอีกว่าเป็นการจำหน่ายสิทธิซึ่งมีตราสารไม่รู้ว่าจะไรกันแน่ที่ไม่เข้าท่าเข้าทางก็คือที่กล่าวว่า "กรรมสิทธิ์เงินฝากยังเป็นของจำเลยอยู่" เป็นการผิดพลาดเห็นอยู่ชัด ๆ ก็เมื่อเอาเงินไปฝากธนาคารผู้ร้องแล้ว ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 672 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้รับฝากไม่พึงต้องส่งคืนเป็นเงินทองตราอันเดียวกันกับที่ฝาก ผู้รับฝากมีสิทธิเอาเงินที่ฝากนั้นออกใช้ก็ได้แต่ต้องคืนเงินให้ครบจำนวนเท่านั้น ฉะนั้นตัวเงินที่ฝากก็ต้องตกเป็นของผู้ร้อง ผู้ร้องจะมาอ้างว่ากรรมสิทธิ์เงินฝากยังเป็นของจำเลยอยู่ได้อย่างไร ซึ่งทำให้ศาลฎีกาต้องวินิจฉัยไปว่า เงินฝากนั้นตกเป็นของผู้ร้อง ผู้ร้องคงมีหน้าที่คืนเงินให้ครบจำนวนเท่านั้นตามคำร้องของผู้ร้องและฎีกาของผู้ร้องแสดงให้เห็นว่าผู้ร้องไม่มีความเข้าใจเรื่องการจำหน่ายสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับเงินฝากคืนจากธนาคาร จึงกล่าวปะปะปนกันไปหมด "ไม่รู้ว่าจะไรเป็นอะไร (9) สรุปแล้ว รูปเรื่องของคดีนี้ก็ควรเป็นดังนี้ 9.1 เกี่ยวกับผู้ร้อง ผู้ร้องควรอ้างในคำร้องว่าจำเลยได้ฝากเงินตามบัญชีเงินฝากประจำไว้กับธนาคารผู้ร้อง จำเลยมีสิทธิเรียกร้องที่

จะให้ผู้ร้องส่งมอบเงินคืนให้ครบถ้วนจำนวน แต่จำเลยได้จำนำสิทธิเรียกร้องดังกล่าว อันเป็นทรัพย์สินและเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง เป็นสังหาริมทรัพย์ จึงจำนำกันได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 747 โดยจำเลยมอบหลักฐานการฝาก คือสมุดบัญชีคู่ฝากประจำไว้กับผู้ร้อง ผู้ร้องได้รับจำนำสิทธิเรียกร้องดังกล่าวไว้ ไม่ใช่ สิทธิเรียกร้องที่มีตราสารแห่งสิทธิตามมาตรา 750 เพียงแต่เป็นสิทธิเรียกร้องอย่าง ธรรมดาที่เรียกให้ผู้ร้องมอบเงินคืนจนครบจำนวน โดยมีสมุดคู่ฝากเงินประจำเป็น หลักฐานแห่งสิทธิเรียกร้องนั้น 9.2 เกี่ยวกับทางศาลนั้น ควรอ่านดูคำร้องของผู้ร้อง โดยตลอดเพื่อจะได้ค้นหาเจตนาอันแท้จริง (ไม่เกี่ยวกับการบรรยายฟ้องที่ขัดแย้ง กันเอง อันจะทำให้ฟ้องเคลือบคลุม) ไม่ใช่ถือแต่เพียงถ้อยคำสำนวนหรือตัวอักษร เท่านั้น (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 171) ว่าจำเลยได้เอาเงินที่ฝาก ประจำนั้นมาจำนำเป็นประกันลูกหนี้ของผู้ร้องใช่หรือไม่ หรือเป็นการจำนำสิทธิที่มี ตราสารตามมาตรา 750 หรือเป็นการเอาสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับเงินฝากคืนมาจำนำ เป็นประกันตามมาตรา 747 กันแน่ อนึ่งสิทธิเรียกร้องดังกล่าวนี้ย่อมเป็นทรัพย์สิน เป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างและเป็นสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 140 และย่อมจำนำกัน ได้แน่ เป็นการจำนำตามมาตรา 747 การจำนำก็เพียงแต่ส่งมอบสมุดคู่ฝากเงินอัน เป็นหลักฐานการฝากหรือหลักฐานแห่งสิทธิ (evidence of right) ให้แก่ผู้ร้องเท่านั้น (10) ขอกล่าวย้ำไว้ในตอนท้ายนี้อีกว่า สิทธิเรียกร้องอันเป็นทรัพย์สินและเป็น สังหาริมทรัพย์นั้น ย่อมจำนำกันได้ ไม่มีบทกฎหมายยกเว้นห้ามมิให้จำนำกันทั้งโดย สภาพและลักษณะก็สามารถจำนำกันได้ด้วยบทกฎหมายในลักษณะสัญญาจำนำที่แสดง ว่าสิทธิหรือสิทธิเรียกร้องก็สามารถจำนำกันได้ก็ดูได้จากมาตรา 750 นั้นเองซึ่ง บัญญัติว่า"ถ้าทรัพย์สินที่จำนำเป็นสิทธิซึ่งมีตราสาร" ซึ่งแสดงว่าสิทธิซึ่งมีตราสารนี้ เป็นทรัพย์สิน ตามมาตรา 750 ก็บอกว่าเป็นทรัพย์สินและเป็นสิทธิเรียกร้องด้วยไป ในตัวเป็นตราสารที่จะใช้เรียกร้องให้ลูกหนี้ตามตราสารนั้น ๆ ปฏิบัติการชำระหนี้ ตามมาตรา 751-755 เห็นชัดว่าเป็นการจำนำสิทธิ แม้บางมาตราจะไม่ใช้คำว่า "สิทธิ"

ก็ตามเพราะตราสารหรือใบหุ้นเป็นหลักฐานแห่งสิทธิ การจำนำตัวเงินตามมาตรา 766 (ตัวแลกเงิน, ตัวสัญญาใช้เงินและเช็ค) ก็เป็นการจำนำสิทธิหรือสิทธิเรียกร้อง และเป็นตราสารที่เป็นสิทธิเรียกร้องที่จะเรียกให้ลูกหนี้ตามตราสารดังกล่าวปฏิบัติ การชำระหนี้ได้เช่นเดียวกันตามมาตรา 750-755, 766 จะถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีรูปร่างหรือไม่เป็นอีกปัญหาหนึ่ง พึงสังเกตว่า การจำนำสิทธิอันเป็นการจำนำทรัพย์สิน ซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์และเป็นการจำนำสิทธิเรียกร้องไปในตัวด้วยนั้น การจำนำที่แท้ ก็ถือตามบทนิยามมาตรา 747 อันเป็นลักษณะสัญญาจำนำนั่นเอง เพียงแต่บัญญัติใน รายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเท่านั้น (11) เมื่อเป็นการจำนำสิทธิเรียกร้องโดยชอบ สิทธิรับจำนำเป็นทรัพย์สินเพราะก่อตั้งขึ้นโดยกฎหมาย (มาตรา 1298) ผู้รับจำนำ ในคดีนี้คือธนาคารผู้ร้องก็ชอบที่จะยึดของจำนำไว้ได้ทั้งหมดจนกว่าจะได้รับชำระหนี้ และค่าอุปกรณ์ครบถ้วน (มาตรา 758) ซึ่งในคดีนี้ของที่จำนำก็คือสิทธิเรียกร้องและ วัตถุแห่งสิทธิเรียกร้องก็คือจำนวนเงินที่ผู้ร้องจะต้องส่งคืนแก่จำเลย ผู้ร้องมีสิทธิที่จะ ได้รับชำระหนี้จากจำนวนเงินที่จำเลยฝากเข้าบัญชีไว้โดยไม่ต้องขายทอดตลาดตาม มาตรา 764 วรรค 2 เพียงแต่หักเงินฝากชำระหนี้ตามที่ข้าพเจ้าได้เขียนไว้แล้วใน บทความหรือข้อเขียนก่อน ๆ การที่มีสิทธิหักเงิน เพราะวัตถุแห่งสิทธิเรียกร้องนั้น เป็นเงินอยู่แล้ว เจ้าหนี้ผู้รับจำนำไม่ใช่เจ้าหนี้บุริมสิทธิไม่ใช่เรื่องมีบุริมสิทธิอย่างที่พูด กันแต่ประการใด แต่ถ้าจะพูดว่าเจ้าหนี้ผู้รับจำนำมีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้จาก ทรัพย์สินที่จำนำก่อนเจ้าหนี้คนอื่น ดังนี้ก็พอพูดกันได้ คดีไม่มีประเด็นตามมาตรา 756, 764 ไพบูลย์ บุญญพันธ์